

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUTÔNOMO DE MARKETING DIGITAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado **NOME**, inscrita no CPF **XXXXXXX** doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado **JACKSON GABRIEL MARQUES DA ROCHA**, pessoa natural, inscrita no CPF **059.722.451-08**, doravante denominado **CONTRATADO COMISSIONADO**, tem entre si, justo e contratado o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que abaixo livremente estipulam, obrigando-se a cumpri-las pessoalmente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **CONTRATANTE** resolve contratar o **CONTRATADO** para prestar **serviços de propaganda, publicidade**, de forma autônoma, (ou seja, exercendo sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta e organização próprias e com assunção de seus próprios riscos, tendo também livre iniciativa e discricionariedade, além da escolha do lugar, do modo, do tempo e da forma de execução), os quais compreendem o desenvolvimento e implantação de imagem de marca, produto e divulgação dos serviços do **CONTRATANTE**, nos diversos mercados de sua atuação.

1.2. O serviço será executado de acordo com o material colocado à disposição do **CONTRATADO** pelo **CONTRATANTE**, incluindo a orientação sobre o produto a ser desenvolvido e anunciado, e os relacionamentos operacionais requeridos, bem como as fotos/imagens, conteúdo editorial, logins dos aplicativos de anúncios. Sendo vedada a interferência de terceiros;

1.3 Os serviços deste CONTRATO, a serem realizados pelo **CONTRATADO** à **CONTRATANTE** consideram os serviços selecionados no formulário de contratação de serviço e possuem a seguinte estrutura, meramente exemplificativa:

→ **SERVIÇO** | CO-PRODUÇÃO, GESTÃO DE TRÁFEGO, ESTRATÉGIAS DE MARKETING e DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE

- Estruturação de oferta e produto digital
- Pesquisa de público e mercado
- Desenvolvimento de página de venda do produto digital
- Desenvolvimento de Copy para a página de venda no qual o produto será anunciado
- Configuração e integração do produto digital com a plataforma de venda
- Criação das estratégia de aquisição de clientes e divulgação do produto
- Gerenciamento de Anúncios no Meta Ads;
- Gerenciamento de Anúncios no Google Ads;
- Seleção dos tipos de Anúncios que mais geram engajamento e conversões;
- Análise de Performance dos resultados;
- Publicação de Anúncios;
- Planejamento das Campanhas;
- Criação de Públicos no Gerenciador;
- Consultoria técnica e acompanhamento sobre desenvolvimento das vendas;
- Gerenciamento de campanhas de desenvolvimento de negócios on-line;
- Gerenciamento e distribuição de verba disponibilizada aos anúncios em cada plataforma
- Instalação de códigos de rastreamento;
- Relatórios Quinzenais;
- Dentre outros.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS

2.1. O **CONTRATADO** prestará à **CONTRATANTE** um assessoramento geral de propaganda e publicidade, ligado diretamente ao tráfego digital no website desenvolvido, ou seja, serviços que envolvem todas as ferramentas de comunicação necessárias à realização dos objetivos de cada trabalho publicitário e ao posicionamento de marca, produto e serviço da **CONTRATANTE**, se responsabilizando pelo gerenciamento estratégico e coordenação dos serviços.

2.1.1. Será, ainda, de inteira responsabilidade do **CONTRATADO**, o desenvolvimento de planejamento estratégico semanal de comunicação da **CONTRATANTE**, prevendo ações de posicionamento de marca e serviços; o desenvolvimento de planejamento de comunicação para cada ação, com estratégias de lançamento e manutenção da comunicação com definição dos meios e veículos adequados aos objetivos de comunicação; apresentando sempre, à **CONTRATANTE**, relatórios sobre os trabalhos desenvolvidos e a serem desenvolvidos.

2.2. O **CONTRATADO** executará o plano de tráfego digital mediante prévia e expressa autorização da **CONTRATANTE**.

2.2.1. O material publicitário ou qualquer outro que decorra da prestação dos **SERVIÇOS**, bem como a ideia da propaganda, não poderão ser explorados por terceiros sem a ausência do **CONTRATANTE**, salvo acordo prévio e expresso com o **CONTRATADO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO CONTRATUAL

3.1. A **CONTRATANTE** contrata os serviços do **CONTRATADO** por **06 meses**, contados a partir da data da assinatura, podendo ser renovado por igual período, sucessivas vezes, desde que estejam as partes de comum acordo.

3.2. Após o término do período de vigência deste contrato, não sendo vontade das partes renová-lo, ele ficará automaticamente rescindido, independentemente de notificação prévia entre estas, desde que todas as obrigações firmadas estejam devidamente cumpridas.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento pelo serviço de tráfego e marketing digital, será feito em face da efetiva realização dos negócios e recebimento, pelo **CONTRATANTE**, dos respectivos valores.

Referido pagamento, equivalente a:

- **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais) fixo + **30%** (trinta %) de comissão sobre o faturamento das vendas dos produtos digitais desenvolvidos.

- O valor total de R\$ 4.000,00 deverá ser efetuado em parcela única no ato do fechamento do contrato e o comprovante deverá ser enviado para o mesmo.

- A transferência do valor deverá ser realizada via **PIX** para a chave celular de número: **48991474501** (Banco Picpay), em nome de JACKSON GABRIEL MARQUES DA ROCHA.

- O valor referente à comissão (30 %) será repassado ao **CONTRATADO** diretamente pela plataforma no qual o produto digital estará sendo divulgado/hospedado.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 Além de outras obrigações previstas neste contrato, o **CONTRATADO** se obriga a:

- a) Dar ciência à **CONTRATANTE**, de qualquer anormalidade que verificar na execução dos **SERVIÇOS**, que possa comprometer o processo ou a qualidade dos mesmos;

- b) Dar ciência à **CONTRATANTE** de todos os atos a serem realizados;

- c) Enviar um relatório quinzenal à **CONTRATANTE**, ou quando for requisitado, acerca das campanhas.

- d) Prestar todos os serviços discriminados na **Cláusula Segunda** com ética, profissionalismo, transparência e seriedade, jamais de forma prejudicial ao interesse comum das partes

5.2. Além de outras obrigações previstas neste contrato, o **CONTRATANTE** se obriga a :

- a) Honrar com o prazo e remuneração do **CONTRATADO**, que se dará de acordo com os termos estipulados na Cláusula Quarta deste contrato;
- b) Respeitar a autonomia funcional do **CONTRATADO**;
- c) Enviar um relatório quinzenal ao **CONTRATADO**, ou quando for requisitado;
- d) Arcar integralmente com as despesas referente à gestão de tráfego, ferramentas para desenvolvimento e traqueamento do website, e outras ferramentas necessárias para o desenvolvimento do projeto, sendo certo que todas deverão ser previamente acordadas e autorizadas pela **CONTRATANTE**;
- e) Seguir ao disposto na Cláusula Oitava (exclusividade);
- f) Seguir o planejamento estratégico apresentado pelo **CONTRATADO**, e, quando e se for de sua competência, colocá-lo em prática;
- g) Disponibilizar o material em vídeo ou qualquer outro material requisitado pelo **CONTRATADO** que seja necessário para andamento do projeto.

5.3. O **CONTRATADO** poderá transmitir obrigações a terceiros, desde que informe previamente à **CONTRATANTE** os dados pessoais deste. É de importância destacar que responsabilidade do terceiro ficará a cargo do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

6.1. Dar-se-á por rescindido, automaticamente, o presente contrato se as partes infringirem qualquer uma das suas cláusulas.

6.2. A parte que der causa à mesma, ficará sujeita ao pagamento de **multa de 50%** referente ao valor fixo ajustado na quarta cláusula deste contrato, ou seja, (*dois mil reais*), pelo que se pagará à parte inocente as correspondentes perdas e danos.

6.3. Qualquer das partes poderá rescindir, bilateralmente, de pleno direito o presente contrato, a qualquer tempo, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, desde que comunique por escrito com **30 (trinta) dias de antecedência**, e seja de **comum acordo** entre as partes interessadas.

6.4. Havendo justa causa para a rescisão contratual antecipada (morte, acidente, invalidez superveniente, doença, falência, inadimplência etc), a multa rescisória contida no item **6.2 não será aplicada**, sendo necessário ainda seja feita notificação à outra parte **com antecedência mínima de 05 (cinco) dias** para que os serviços em andamento sejam finalizados, o descadastramento de todos os produtos e serviços seja feito da plataforma que estiverem inseridos, e seja efetuada a remuneração, integral ou proporcional, da **CONTRATADA**.

6.4.1 Para que se configure justa causa para a rescisão contratual tratada no item 6.4, é imprescindível que seja apresentada documentação que comprove a ocorrência do fato, e caso assim não ocorra, será considerada imotivada a rescisão, hipótese em que incidirá a multa rescisória contida no item 6.2

CLÁUSULA SÉTIMA – CONFIDENCIALIDADE

7.1. Toda informação, documentos, senhas, dados, informativos, relatórios, e-mails e demais materiais transacionados entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, ficam desde já caracterizados como de **sigilo absoluto**, não podendo qualquer um dos integrantes deste contrato repassá-los a terceiros, sob pena de multa a ser arbitrada.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXCLUSIVIDADE DO CONTRATADO

8.1. Fica expressamente definido que o **CONTRATADO** terá exclusividade na prestação de seus serviços, a **CONTRATANTE** não poderá contratar um terceiro para desenvolver as mesmas atividades inerentes àquela, quais sejam as previstas na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA NONA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

9.1 O presente instrumento particular traduz a exata vontade das partes, e não acarreta a ocorrência de qualquer vínculo empregatício entre o Contratante e o Contratado, afastando toda hipótese de interpretação que deliberar em sentido contrário.

9.2 O **CONTRATADO** não se submete ao controle de jornada, ou a pessoalidade, possuindo livre escolha de horário e local para exercer suas devidas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA – FÓRUM

10.1. Fica eleito o foro da Cidade de Florianópolis/SC para dirimir judicialmente as controvérsias inerentes ao presente contrato.

E por assim estarem certas, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, a serem enviadas pela plataforma de assinatura digital Clicksign.

Florianópolis/SC, 08 de Julho de 2024

CONTRATANTE: NOME
CPF: XXXXXXXX

CONTRATADO: Jackson Gabriel Marques da Rocha
CPF: 059.722.451-08